



Moderação de Conteúdo

Bancos, Instituições Financeiras e Meios de Pagamento

Bem-vindo ao Manual de Moderação do Reclame AQUI, feito especialmente para Bancos, Instituições Financeiras e Meios de Pagamento.

Este material foi criado para ajudar sua empresa a entender e aplicar nossos critérios de moderação de conteúdo.

Ele é baseado em nossa experiência com o setor de Bancos, Instituições Financeiras e Meios de Pagamento e considera as características únicas do Reclame AQUI como plataforma.

Nosso principal objetivo é garantir que todas as reclamações publicadas sejam transparentes e relevantes.

Queremos que elas reflitam a verdadeira experiência do consumidor, ajudando a construir um ambiente de confiança entre empresas e clientes.

Aqui, você encontrará os temas de moderação específicos para o setor de Bancos, Instituições Financeiras e Meios de Pagamento na categoria de moderação "A empresa não violou o direito do consumidor", com explicações detalhadas para cada situação.

Para uma compreensão completa de todas as categorias, regras e prazos de moderação, é fundamental consultar o Manual Geral de Moderação.

Manual geral de moderação: [Manual Geral](#)

Temas passíveis de moderação na categoria A empresa não violou o direito do consumidor

Reclamações de clientes inadimplentes que mencionam juros.

Esse cenário aborda as reclamações feitas por clientes inadimplentes, que questionam os juros aplicados em parcelas com pagamento atrasado.

O primeiro ponto a ser considerado é que, ao não efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido, o consumidor está em inadimplência, o que, por sua vez, justifica a aplicação de encargos adicionais, como os juros, que têm o propósito de cobrir o risco e o custo financeiro gerado pela falta de pagamento.

De acordo com a legislação brasileira, é comum que contratos de crédito ou prestação de serviços prevejam a cobrança de juros e multas em caso de atraso.

Esses encargos têm como base o princípio da compensação financeira, ou seja, visam a compensar a parte credora pelos custos extras que o atraso no pagamento acarreta, como a perda de fluxo de caixa e o aumento do risco de inadimplência.

No caso de reclamações sobre juros por inadimplência, o papel da empresa ou instituição credora é fornecer uma explicação clara sobre o tema e demonstrar que os juros aplicados estão conforme o acordado.

Essas reclamações, portanto, podem ser passíveis de moderação, mas precisam ser tratadas com objetividade e transparência, explicando ao cliente que os juros são decorrentes do atraso no pagamento e que não são arbitrários, mas sim uma consequência do não cumprimento do prazo.

IMPORTANTE: Não serão passíveis de moderação as reclamações em que o consumidor alegar que os juros cobrados estão em desacordo com os termos previamente acordados entre as partes.

Além disso, todas as regras relacionadas à categoria AENV serão levadas em consideração na análise da moderação, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;

- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Anuidade – Situações passíveis de moderação.

A anuidade é uma cobrança recorrente que algumas instituições financeiras aplicam a seus clientes, especialmente em contas correntes ou em cartões de crédito.

Essa cobrança visa cobrir custos administrativos e serviços prestados pelo banco ou pela instituição financeira ao longo do ano.

A cobrança de anuidade em contas bancárias, especialmente para cartões de crédito, está regulamentada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que estabelece regras para garantir transparência e proteger os direitos dos consumidores, portanto, reclamações que questionem a existência dessa cobrança podem ser moderadas, uma vez que essa prática é considerada regular.

Embora a prática de cobrar anuidade seja legal e regulamentada, alguns cenários não poderão ser moderados:

Cobrança indevida: Quando o banco ou instituição financeira realiza uma cobrança de anuidade de forma errada.

Mudança nas condições: Se o banco alterar as condições de cobrança.

Valor: Casos em que o consumidor expressa discordância em relação ao valor cobrado.

Nesse contexto, a definição do valor é responsabilidade da empresa, e não cabe ao Reclame AQUI avaliar se o valor é adequado em relação aos benefícios oferecidos.

Assim como nos demais temas, todas as regras relacionadas à categoria AENV serão levadas em consideração na análise da moderação, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Prazo para Alteração de Limite de PIX.

Este tema aborda as reclamações relacionadas à alteração do limite para transações via PIX, que envolve os limites de transferência e pagamento definidos pelas instituições financeiras.

O limite de PIX é o valor máximo que uma pessoa física ou jurídica pode transferir, ou pagar utilizando o sistema de pagamentos instantâneos PIX, lançado pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

O Bacen estabelece normas para garantir a segurança das operações financeiras e a transparência nas condições acordadas entre consumidores e instituições financeiras.

Essas normas visam assegurar que o sistema PIX funcione de maneira eficiente, confiável e segura para os usuários.

Quando um cliente solicita a alteração do limite de transferência via PIX, a instituição financeira pode ajustar esse limite de acordo com suas políticas internas de segurança, análise de risco e comportamento do usuário.

No entanto, esse processo não é imediato em todos os casos.

A alteração do limite pode depender de verificações adicionais, como a análise do perfil de crédito do cliente, por isso, consideraremos o prazo de 48 horas para a conclusão dessa análise.

Sendo assim, reclamações de consumidores que questionem a alteração do limite dentro do prazo de 48 horas podem ser moderadas, desde que a instituição tenha fornecido uma resposta clara e transparente, incluindo informações sobre o prazo estimado para a alteração do limite.

Além disso, as demais regras da categoria de moderação AENV também serão consideradas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Limite máximo noturno de PIX.

O Sistema de Pagamentos Instantâneos (Pix), criado pelo Banco Central (Bacen), permite transferências financeiras instantâneas entre pessoas e empresas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Entretanto, para aumentar a segurança do sistema e diminuir os riscos associados a fraudes, o Banco Central implementou medidas para limitar o valor das transferências Pix realizadas durante o período noturno.

Essa medida visa proteger os usuários contra a ação de criminosos, já que durante a madrugada, há uma maior incidência de fraudes.

Limitar o valor das transações à noite ajuda a minimizar os danos em caso de fraude, pois mesmo que um criminoso tenha acesso à conta de uma pessoa, o valor máximo que pode ser transferido é restrito.

O limite máximo noturno para as transferências Pix é determinado pelo banco ou instituição financeira com base no perfil de crédito do cliente.

Isso significa que o valor permitido para transações durante a noite pode variar de acordo com o tipo de conta ou o comportamento financeiro do cliente.

Instituições financeiras podem adotar limites diferentes para clientes com maior ou menor histórico de transações, e alguns clientes podem ter a opção de ajustar esses limites conforme suas necessidades.

Portanto, as reclamações que questionam o limite noturno de Pix podem ser moderadas considerando que trata-se de uma política de segurança adotada pelo Banco Central e pelo banco em questão.

É fundamental lembrar que, todas as regras relacionadas à categoria AENV serão levadas em consideração na análise da moderação, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Negativa do MED Solicitação de reembolso em transações PIX.

O MED - Mecanismo especial de devoluções, é o processo de solicitação de reembolso ou devoluções de transações realizadas por meio do PIX.

O reembolso de PIX ocorre quando uma pessoa que realizou uma transferência via PIX solicita a devolução do valor enviado, seja por erro, fraude ou outra razão, e o banco ou a instituição financeira envolvida no processo tenta recuperar ou devolver o valor para o remetente.

Embora existam mecanismos que buscam proteger o consumidor em casos específicos, não é garantido ao consumidor que o valor será devolvido em todos os casos de solicitação de reembolso de PIX.

A devolução do valor depende de diversos fatores, como a razão do pedido de reembolso (erro, fraude, etc.), o comportamento do recebedor e o tipo de transação realizada.

Diante das normas do Banco Central e da natureza do sistema PIX, não há uma garantia legal de que o valor será devolvido em todos os casos.

Em situações em que o pagamento foi realizado para a chave errada ou quando não há fraude comprovada, o banco recebedor não é obrigado a realizar o reembolso.

Por esse motivo, reclamações com o propósito de questionar um reembolso negado poderão ser moderadas, desde que a resposta pública da empresa deixe claro o motivo da recusa do reembolso.

É importante frisar que, as demais regras dessa categoria de moderação serão consideradas na análise, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;

- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Desacordo comercial.

O tema trata da situação em que o consumidor deseja cancelar uma compra, seja por desinteresse no produto/serviço adquirido ou por desacordo com as condições da transação.

Isso pode ocorrer em diversos cenários, como compras online, compras em lojas físicas, ou ainda transações por meio de serviços financeiros, como cartões de crédito ou plataformas de pagamento.

Conforme as normas de defesa do consumidor e os princípios do comércio, o cancelamento deve ser realizado pelo estabelecimento onde a compra foi efetivada.

Ou seja, é a loja ou o prestador de serviço quem deve gerenciar e autorizar a devolução de produtos ou o cancelamento do serviço.

O cancelamento da compra deve ser realizado pelo estabelecimento onde o cliente a efetuou.

O banco/instituição financeira deve orientar o cliente sobre o procedimento e fornecer os canais adequados para que ele realize o cancelamento, respondendo de forma clara, objetiva e conforme os termos da compra.

Considerando que o cancelamento não pode ser realizado pela instituição financeira, reclamações com o objetivo de discordar desse procedimento poderão ser moderadas,

Essa situação não se aplica para casos de fraude, golpes ou falência do estabelecimento onde a compra foi realizada, que não serão moderadas.

Nessas situações o banco tem por obrigação auxiliar o consumidor com o cancelamento da transação, tomando as providências necessárias para prevenir que o cliente seja prejudicado.

É fundamental lembrar que, todas as regras relacionadas à categoria AENV serão levadas em consideração na análise da moderação, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Falta de atualização no Registrato.

Registrato é um sistema eletrônico desenvolvido pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que facilita o acesso de cidadãos e empresas a informações sobre sua situação financeira, com ênfase em registros relacionados ao crédito, dívidas e operações bancárias.

Criado com o objetivo de promover maior transparência e controle sobre as informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, o Registrato oferece uma visão clara e detalhada sobre a saúde financeira dos usuários, permitindo o acompanhamento de pendências, dívidas e outros registros importantes.

No entanto, é possível que os consumidores se deparem com situações em que as informações registradas no sistema não são atualizadas de maneira adequada, mesmo após mudanças ou regularizações em sua situação financeira.

Nesses casos, podem surgir reclamações solicitando a atualização das informações.

Reclamações solicitando a atualização do Registrato podem ser moderadas se forem feitas dentro de um prazo de 60 dias a partir da alteração realizada pela empresa ou instituição financeira.

Esse prazo visa assegurar que as atualizações sejam processadas de forma oportuna e que eventuais falhas sejam tratadas rapidamente.

Se o reclamante informar que já se passaram mais de 60 dias desde a alteração, a responsabilidade da empresa em encaminhar os dados atualizados ao Bacen pode se tornar difícil de ser definida, nesse caso, a moderação não será aplicada.

Além disso, analisaremos também as demais regras de moderação:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Sistema de informações de Créditos (SCR).

O SCR é uma plataforma gerida pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que tem como objetivo registrar, centralizar e divulgar as informações sobre as operações de crédito realizadas no país.

Ele reúne dados sobre todas as operações de crédito realizadas pelos indivíduos e empresas, ou seja, o SCR funciona como um banco de dados com registros de todas as operações de crédito de clientes de instituições

financeiras, cooperativas de crédito, e outras entidades autorizadas pelo Banco Central.

Esses dados incluem tanto operações de crédito pessoa física quanto jurídica, e englobam diferentes tipos de crédito.

As informações são coletadas diretamente pelas instituições financeiras, que são obrigadas a reportar periodicamente ao Banco Central, fornecendo dados atualizados sobre os contratos de crédito de seus clientes.

Portanto, reclamações que busquem contestar os dados registrados no SCR poderão ser moderadas, uma vez que os bancos e demais instituições financeiras são legalmente obrigados a fornecer essas informações, ou seja, quando os consumidores alegarem não concordar com a visibilidade de suas operações de crédito no SCR, a moderação poderá ser realizada, já que, tais registros são uma exigência regulamentar, e não uma decisão unilateral das instituições financeiras.

Lembrando que, todas as regras da categoria AENV serão observadas na análise das moderações desse tema:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Bloqueio Judicial de Conta.

O bloqueio judicial de contas é uma medida que implica a restrição temporária ou definitiva do acesso a recursos financeiros, ou dados vinculados a uma conta bancária, seja de uma pessoa física ou jurídica.

Essa ação é determinada por um juiz com o objetivo de assegurar o cumprimento de uma decisão judicial.

A medida pode envolver a quitação de uma dívida, a proteção de direitos ou a execução de outras ordens legais.

Quando uma instituição financeira recebe uma ordem judicial de bloqueio de conta, ela tem a obrigação legal de cumprir a decisão.

Bancos e demais instituições financeiras não possuem autonomia para questionar ou avaliar a legalidade da ordem judicial;

sua função é simplesmente executá-la. Isso significa que, uma vez notificada, a instituição bancária deve proceder imediatamente com a restrição dos valores ou dados conforme estabelecido pela decisão judicial.

Dessa forma, eventuais reclamações que visem contestar ou discordar dessa ação poderão ser moderadas.

É importante ressaltar que todas as diretrizes e regras pertinentes à categoria de AENV serão devidamente analisadas durante o processo de moderação, são elas:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Clientes fraudadores que utilizam o meio de pagamento para aplicação de golpes

Reclamações de consumidores que foram vítimas de fraudes por usuários que utilizam em lojas físicas ou virtuais o meio de pagamento para aplicação de golpes são passíveis de moderação.

O meio de pagamento deverá informar na resposta pública que seu sistema foi utilizado irregularmente por fraudadores.

Além disso, a empresa deverá esclarecer que está tomando as medidas necessárias para investigar o caso e prevenir futuros incidentes, e, quando possível, fornecer orientações ao consumidor sobre como proceder para registrar a ocorrência junto às autoridades competentes.

A resposta deve ser clara e transparente.

Lembrando que, todas as regras da categoria AENV serão observadas na análise das moderações desse tema:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.

Impossibilidade de credenciamento

Reclamações onde o consumidor teve sua solicitação de credenciamento negada, seja devido à análise de perfil ou impossibilidade de credenciamento por conta do ramo de atuação do estabelecimento, poderão ser moderadas, desde que a resposta da empresa seja fundamentada de forma clara e objetiva.

Lembrando que, todas as regras da categoria AENV serão observadas na análise das moderações desse tema:

- Falha de atendimento;
- Divergência de informações entre o relato da empresa e do consumidor;
- Resposta pública condizente, a resposta precisa ser esclarecedora a ponto de nos ajudar a entender o que de fato ocorreu;
- Não realizamos análise de mérito;
- O fato de terem resolvido o problema não seria uma infração, então não cabe anulação;
- Não analisamos cláusulas contratuais e termos de uso da empresa;
- O Reclame AQUI compreende que é importante a tentativa de contato, seja para realizar a tratativa, ou para ter dados mais específicos sobre o problema, mas a falta de retorno do contato não é um tema passível de moderação.